

הסכם יועץ – פיתוח מערכות אקולוגיות והידרולוג [פיתוח ציבורי]

שנערך ונחתם ב ח'ס'ה ביום 17 בחודש אולול שנת 2022

בין : שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ח.פ. 520021171
אשר כתובתה לצרכי הסכם זה הינה: רח' הירדן 1א', קרית שדה התעופה.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.צ. 520034760
אשר כתובתה לצרכי הסכם זה הינה: יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה.

כלל נכסי נדל"ן נשר מרכז (נ.נ.נ.מ) שותפות מוגבלת, מס' שותפות 540283033
אשר כתובתם לצרכי הסכם זה הינה: מרכז עזריאל, בנין משולש 3, תל-אביב.
(להלן: "המזמין")

מצד אחד;

לבין : מורן פיתוח ויעוץ ח.פ. 515965655
מרחוב עצמאות 22 פרדס חנה
(להלן: "היועץ" או "המתכנן")

מצד שני;

הואיל והמזמין זכאי להירשם כבעלים של מתחם קרקע המצוי בעיר נשר, במקרקעין הידועים כחלקה 1 בגוש 11170 וחלק מחלקה 1 בגוש 11168 והמהווה את שלב א' על פי תוכנית בניין עיר מס' 355-0359364 (מכ/886) "מתחם כלל" מגורים נשר (להלן, בהתאמה: "התוכנית" או "המקרקעין").

הואיל ובכוונת המזמין להקים על המקרקעין פרויקט הכולל עבודות פיתוח, כ- 1,920 דירות למגורים ושטחים למסחר ותעסוקה בהיקף של כ- 88,000 מ"ר, בהתאם להוראות התוכנית וכפי שיאושר על ידי המזמין ועל ידי הרשויות המוסמכות (להלן: "הפרויקט");

והואיל והיועץ הציע למזמין לבצע עבורו את שירותי הייעוץ, כהגדרתם להלן, הנדרשים לצורך הקמת הפרויקט;

והואיל והמזמין מעוניין למסור ליועץ את ביצוע שירותי הייעוץ, כהגדרתם להלן, הכל בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם זה;

והואיל והיועץ מסכים לקבל על עצמו את ביצוע מלוא שירותי הייעוץ עבור המזמין, הכל בהתאם ובכפוף לקבוע בהסכם זה;

והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר מערכת יחסיהם, חובותיהם וזכויותיהם בקשר עם ביצוע שירותי הייעוץ;

לפיכך, הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא ונספחים

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

מורן פיתוח ויעוץ
ח.פ.
515965655
ט.ל. 0503044454

שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (נ.נ.נ.מ) שותפות מוגבלת
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

1.2. כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו להקל על המעיין בהסכם זה ואין להסתמך עליהן לצורך פרשנותו של הסכם זה או לכל תכלית אחרת.

1.3. למען הסר ספק מובהר בזה, כי הוראות הנספחים אינן באות לגרוע מהוראות הסכם זה ומן ההתחייבויות שקיבל על עצמו היועץ על פי הסכם זה, אלא להוסיף עליהן בלבד.

2. הגדרות

בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות הנקובה לצידם, אלא אם כן משתמע אחרת מלשון הכתוב או מהקשרו:

2.1. "האדריכל": אדריכל אשר ימונה על ידי המזמין לצורך מתן שירותי הייעוץ לפרויקט, לרבות התכנון המפורט.

2.2. "המפקח" או "מנהל הפרויקט": עמי יפה או מי שיתמנה על ידי המזמין לצורך ביצוע פיקוח על ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו.

2.3. "שירותי הייעוץ": מלוא העבודות והשירותים אשר התחייב היועץ לבצע על פי הוראות הסכם זה בקשר עם הפרויקט כמפורט בנספח א' המצורף להסכם זה.

2.4. "מסמכי הייעוץ": כל המסמכים השייכים ו/או הקשורים לביצוע שירותי הייעוץ על פי הסכם זה, לרבות תוכניות, שרטוטים, מפות, תרשימים, מפרטים, חישובים, הצעות, תקנונים, היתרי בניה וכל אישור אחר מאת כל רשות מוסמכת, בין אם הוכנו על ידי היועץ או באמצעותו ובין אם לאו, בכל מדיה שהיא.

"רשות מוסמכת": כל רשות שלטונית או מעין-שלטונית, לרבות ועדות מקומיות, וועדות מחוזיות לתכנון ובניה, הרשויות המקומיות והעירוניות, רשות הכבאות, פיקוד העורף, משטרה, חברת החשמל, בזק, חברות תקשורת וכבלים אחרות, עיריית נשר, רשויות מקומיות גובלות או סמוכות, תאגידי מים וביוב, מט"ש, המרכז למיפוי ישראל, המודד המחוזי, רשות מקרקעי ישראל, חברת נתיבי ישראל, חברת נתיבי איילון, רכבת ישראל, לשכת רישום המקרקעין, קק"ל, משרד החקלאות/פקיד היערות, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, רשויות ניקוז אזוריות, חברת מקורות, המטרונית, חברת יפה נוף, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה וכד'.

2.5. "תוכניות בינוי ופיתוח": תוכניות אשר הכנתן ואישורן נדרשים תחילה, בהתאם להוראות התוכנית, כבסיס לתכנון ולהליכי הרישוי של מקטעי התוכנית:

- תוכנית פיתוח כללית לפי סעיף 6.2 ס"ק 1.1 להוראות התוכנית.
- תוכנית בינוי עיצוב ופיתוח לפי סעיף 6.2 ס"ק 2.2 וכן לפי סעיף 6.6 להוראות התוכנית.
- כל תוכנית אדריכלית כוללת למתחם כאמור, המהווה תנאי להוצאת היתרי בניה במסגרת התוכנית.

2.6. להסכם זה מצורפים במועד חתימתו הנספחים המפורטים להלן:

- | | |
|---------|------------------------|
| נספח א' | - פירוט שירותי הייעוץ. |
| נספח ב' | - התמורה. |
| נספח ג' | - לוחות זמנים. |

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

פורן פיתוח וייעוץ
בע"מ

ח.פ. 515965655
טל. 0503044454

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (ג.נ.מ.) שותפות מוגבלת

- נספח ד' - ביטוח.
- נספח ד'1 - אישור עריכת ביטוחים.
- נספח ה' - אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
- נספח ו' - היעדר תביעות.

3. ההתקשרות

המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע מלוא שירותי הייעוץ והכל בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות לוחות הזמנים והתמורה כפי שנקבעו בהסכם זה.

4. הצהרות היועץ

היועץ מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

- 4.1. כי ה"ה אורי מורן יבצע את שירותי הייעוץ ושאר התחייבויותיו של היועץ על פי הסכם זה, וכי הוא רשאי ומוסמך על פי כל דין לבצע את כל שירותי הייעוץ בהתאם לדרישות הדין והוא מסוגל לבצע את כל התחייבויותיו של היועץ עפ"י הסכם זה.
- ידוע ליועץ שהמזמין הסכים להתקשר עמו בהסכם זה ולמסור לו את ביצוע שירותי הייעוץ, וזאת, בין היתר, נוכח התחייבותו לכך שה"ה אורי מורן יהיה מעורב באופן אישי במתן שירותי הייעוץ. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 13.1 להלן, במידה שתנאי זה לא יתקיים מכל סיבה שהיא המזמין יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות בהסכם זה ולא יהיה בהפסקה התקשרות הצדדים כאמור להוות הפרת ההסכם מצד המזמין וליועץ לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר לכך.
- 4.2. כי הוא בעל הידע, הניסיון, הכישורים והיכולת הדרושים על מנת לבצע את שירותי הייעוץ ברמה מצוינת, בדיוק מרבי, באיכות גבוהה, ובלוחות הזמנים הנדרשים לשם כך, בהתאם להוראות הסכם זה.
- 4.3. כי למיטב הידיעה אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית להתקשרותו בהסכם זה וחתימתו על הסכם זה וביצוע מלוא התחייבויותיו על פיו ו/או ביצוע שירותי הייעוץ לא יהוו הפרה של הסכם או התחייבות שהיועץ צד להם או שהוא כפוף להם, וכי היועץ אינו נזקק לצורך התקשרותו בהסכם זה או ביצוע התחייבויותיו על פיו להסכמה כלשהי של כל גוף שלישי שהוא.
- 4.4. כי הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו יפעלו במסגרת הסכם זה לפי מיטב הנוהג והנהל המקצועי בישראל, ובהתאמה ובכפוף להוראות כל דין, תקנה ותקן, בהתאם לכל הנחייה מכל רשות מוסמכת, בהתאם להוראות התוכנית ו/או כל תכנית סטטוטורית רלוונטית אחרת ובהתאם להנחיות המזמין ו/או המפקח, כפי שיהיו מעת לעת.
- למען הסר ספק מובהר בזה, כי אין בהעמדת נתונים ו/או מסמכים על ידי המזמין כדי להטיל עליו אחריות כלשהי או כדי לשחרר את היועץ מאחריותו על פי הסכם זה או לגרוע ממנה.

היועץ מתחייב לבדוק באופן פוזיטיבי את נכונותם ושלמותם של הנתונים והמסמכים אשר יועברו לידיה על פי הסכם זה וליידע את המזמין גבי כל טעות או חוסר בהם.

אגריקה ישראל מגורים בע"מ

מורן פיתוח וייעוץ
בע"מ
ח.פ. 515965655
טל. 0503044654

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (נ.ג.מ.) שותפות מוגבלת

- 4.5. הוא ערך וביצע את כל הבדיקות המקדמיות הרלבנטיות הנדרשות על מנת לבחון את הפרויקט ואת מצבו התכנוני, הפיזי, התנאים הטופוגרפיים וכן את כל המידע בנוגע לביצוע שירותי הייעוץ הן אצל המזמין והן אצל רשויות התכנון ו/או כל רשות מוסמכות אחרת. ידועות לו הוראות התוכנית ו/או כל התוכניות התקפות במועד חתימת הסכם זה ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי הפרויקט, וכן הוראות הדיון, הנהלים, התקנים והתקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי הייעוץ והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם.
- 4.6. בכל מקרה לא יהא זכאי לגבות תשלום נוסף עבור שירותי הייעוץ מעבר לתמורה הקבועה בהסכם זה וכי התמורה שנקבעה בהסכם זה הינה הוגנת מלאה, סופית ומוחלטת והוא לא יבוא בכל טענה אל המזמין ו/או למי מטעמו.
- 4.7. כי הוא יערוך ו/או יכניס שינויים, בכל שלב של שירותי הייעוץ, וזאת כפי שיידרש על ידי המזמין ו/או מי מטעמו, ללא תמורה נוספת, אלא בכפוף להוראות סעיף 9 להלן.
- 4.8. היועץ מצהיר כי ידועות לו הוראות כל התוכניות הקיימות, לרבות כל תב"ע וכל תוכניות המדידה, מפות הגוש, תצ"רים קיימים וכיוצא"ב, ולרבות אלה הנמצאות בשלבי הכנה אצל הרשויות המוסמכות לכך לגבי המקרקעין ולגבי קרקע סמוכה למקרקעין וכן הוראות הדיון, הנהלים, התקנים והתקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי הייעוץ, והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן מצהיר היועץ כי בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים הקשורים למתן שירותי הייעוץ, הן אצל המזמין, והן אצל כל הרשויות הרלבנטיות (לרבות אצל המודד המחוזי ורשויות התכנון), לרבות את התנאים הפיזיים במקרקעין, את טיב הקרקע, את קיום בארות, מבנים, מתקני תשתית, קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו.
- 4.9. היועץ מתחייב להפיק את כל התוכניות מושא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי הייעוץ, ולרבות כל שינוי בתוכניותיו, באמצעות מחשב בתכנה שתקבע ע"י המזמין ועפ"י הנחיות המזמין.
- 4.10. המזמין רשאי להזמין אצל יועצים ובעלי מקצוע אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והייעוץ מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו תביעות ו/או טענות כלפי המזמין או כלפי היועצים או בעלי המקצוע האחרים בגין הזמנת שירותים כאמור. משמסר המזמין ביצוע שירותים כאמור ליועץ אחר, מתחייב היועץ לשאת עמו פעולה ככל שיידרש.
- 4.11. כי יבסס את שירותי הייעוץ על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים כפי שיקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין, ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה אלא אם כן קבל הוראה או אשור בכתב מהמזמין.
- 4.12. היועץ לא יגיש למתכננים, לקבלנים ולכל גורם הקשור בעבודות התכנון והבניה כל שרות במישרין או בעקיפין בפרויקט, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מחוזה זה.
- 4.13. היועץ מקבל על עצמו לבצע כל שירות טכני או משרדי הכרוך בביצוע שירותי הייעוץ ו/או הנובע מהם, ככל שיידרש לכך על ידי המזמין.
- 4.14. הפרת הוראות סעיף 4 לעיל הינה הפרה יסודית של ההסכם.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מורן פיתוח וייעוץ
בע"מ
ח.פ. 515965655
טל. 0503044454

שירון ורדי נדל"ן בע"מ

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (הג.ג.מ) שיתופות מוגבלת

5. שירותי הייעוץ

- 5.1. היועץ מתחייב לספק את שירותי הייעוץ על פי הסכם זה וכמפורט בנספח א' המצורף להסכם זה, וזאת במסגרת לוחות הזמנים כמפורט בנספח ג' המצורף להסכם זה.
- על אף האמור, מובהר בזה, כי שירותי הייעוץ יכללו גם כל עבודה ו/או שירות אשר אינם נזכרים במפורש בנספח א', אך מהווים, מעצם טיבם וטבעם ו/או על פי הנוהג, חלק בלתי נפרד משירותי הייעוץ, וזאת מבלי שהיועץ יהא זכאי לתמורה נוספת בגין האמור, אלא אם יהווה הדבר פקודת השינויים בהתאם להוראות הסכם זה.
- 5.2. שירותי הייעוץ יבוצעו בשקידה, במסירות, בנאמנות, וברמה מקצועית, בהתאם להוראות כל דין, לרבות התקנים הרלבנטיים (אם וככל שקיימים), כללי המקצוע, דרישות הרשויות המוסמכות (לרבות חברת חשמל, משרד התקשורת, חברת מקורות, מכבי אש, פיקוד העורף וכיו"ב).
- 5.3. מתחייב לבצע את שירותיו על פי הוראות כל דין, במהירות וביעילות והוא מתחייב שלא לגרום לעיכובים כלשהם בקידום הפרויקט ולעשות את מירב המאמצים על מנת לעמוד בלוח הזמנים שיקבע לביצוע ע"י המזמין ו/או המפקח.
- 5.4. מבלי לגרוע מן האמור, מתחייב היועץ לפעול בהתאם להנחיות אשר יינתנו לו מפעם לפעם על ידי המפקח ו/או המזמין או מי שיוסמך לכך מטעמם, בכפוף להוראות הסכם זה. היועץ לא ייתן הוראות ו/או הנחיות לקבלנים ו/או יועצים אחרים שיינתנו למזמין שירותים בפרויקט, אלא בתיאום מראש עם המפקח והמזמין.
- 5.5. היועץ מתחייב שלא להעסיק, במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע השירותים (כולם או מקצתם) כל קבלני משנה ו/או נותני שירותים עצמאיים, אלא אם קיבל לכך את הסכמתו המפורשת של המזמין מראש ובכתב. המזמין יהא רשאי להתנות הסכמתו בעריכת ביטוח הולם מטעמם של המזמין ו/או קבלני המשנה, כפי שיוורה יועץ הביטוח מטעם המזמין.
- 5.6. המזמין רשאי לדרוש מהיועץ, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להגיע לשטח הפרויקט ו/או אצל המזמין ו/או ברשויות המוסמכות, בכל עת שיידרש לכך, לצורך ביצוע וקידום שירותי הייעוץ.

6. התקדמות העבודה, שלבי הייעוץ ואישורם

- 6.1. היועץ יתחיל בביצוע שירותי הייעוץ ויתקדם בביצועם בהתאם ללוחות הזמנים המצ"ב בנספח ג' להסכם זה.
- 6.2. היועץ מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים כאמור באופן מלא ומדויק, ללא כל השגה ו/או ערעור.
- 6.3. היועץ מצהיר בזה, כי ידוע לו שלוחות הזמנים כמפורט בנספח ג' המצורף להסכם זה ברורים ונהירים לו, וכי בהתאם להם התחייב ו/או יתחייב המזמין כלפי צדדים שלישיים ובהתאם להם יהא על היועץ לפעול. לפיכך, מוסכם בזה, כי קיימת חשיבות רבה לעמידת היועץ בלוחות הזמנים לביצוע שירותי הייעוץ, וכי כל סטייה מהם, אשר תעלה על 14 ימים, תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה. מבלי לגרוע מן האמור, מתחייב היועץ להתריע בפני המזמין, תוך מרצו (וגם/או שותפות מוגבלת), על כל חשש לסטייה מלוחות הזמנים.

- 6.4. אישר המזמין ו/או המפקח תוכניות או מסמכים אחרים הקשורים בעבודת היועץ או דרש ממנו

כלל וכללי
בכאן נדל"ן
מרכז (וגם/או שותפות מוגבלת)
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

עיריית נתניה נדל"ן בע"מ

סורן פיתוח וייעוץ
בע"מ
ח.פ. 515965655
טל. 0503046654

להכין תכנית או מסמך כאמור, לא ישחררו האישור או הדרישה כאמור את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה, ולא יהא בהם כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי לטיב התוכניות או המסמכים.

6.5. על אף האמור בכל מקום בהסכם זה ובנספחיו מובהר בזה, כי ככל שבהתאם ללוחות הזמנים יבוצעו שירותי היועץ בשלבים, אזי היועץ לא יהיה רשאי להתחיל בביצוע שלב משלבי היועץ ו/או בביצוע חלק משלב משלבי היועץ, אלא בכפוף לקבלת אישורו המפורש של המפקח או המזמין, מראש ובכתב. החל היועץ בביצוע שלב משלבי היועץ ו/או בביצוע חלק ממנו ללא קבלת אישור המפקח או המזמין כאמור, לא יהיה המזמין חייב בתשלום התמורה בגין ביצוע השלב האמור ליועץ.

6.6. ידוע ליועץ כי התחייבויות היועצים, הספקים ויתר הגורמים, מותנות בכך שיטופקו להם כל התוכניות, ההנחיות, ההוראות, הפרטים והביאורים שידרשו לבצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ באופן שימנע כל עילה מהיועצים ומהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בבצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיוסכמו עמם והכל באופן סביר וככל שהדבר נתון בשליטתו.

6.7. עיכוב בבצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק רק בהתמלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמפקח יקבע, דהיינו:

6.7.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו - "אירוע דוחה") שלדעת המזמין או המפקח לא הייתה ליועץ שליטה עליו.

6.7.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למפקח על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.

6.7.3. המפקח אישר כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בבצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מותנה בזה כי אחר בבצוע עבודות התכנון לא יהווה עילה לעיכוב בבצוע שירותי היועץ אלא באשור המפקח בכתב.

6.8. היועץ מתחייב להודיע למפקח מיידית, על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

7. דיווח

7.1. היועץ יעביר למזמין ולמפקח דו"ח מפורט בדבר אופן התקדמות ביצוע שירותי היועץ, בגמר כל שלב משלבי היועץ ו/או בכל מועד אחר בו ידרוש זאת המזמין.

7.2. היועץ ינהל תיעוד ממוחשב שוטף של כל הפעולות שביצע במסגרת הסכם זה, וכן תיעוד מדויק של כל הנתונים שיאסוף וכל המסמכים שיכין או יקבל לידיו במסגרתו.

7.3. היועץ יספק למזמין ו/או למפקח כל מידע ו/או הסבר ו/או מסמך הנוגעים לשירותי היועץ ואשר יידרשו על ידי המזמין ו/או המפקח.

מזמין פיתוח ויועץ
מ"מ
ח.פ. 515965655
טל. 0503044454
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

שיכון ובינוי
מ"מ
מ"מ
מ"מ

נשר מרכז (הגג) שותפות מוגבלת
מ"מ
מ"מ
מ"מ

8. תיאום ושיתוף פעולה

- 8.1. היועץ ישתף פעולה באופן מלא ויתאם פעולותיו עם יועצים אחרים אשר יתנו למזמין שירותים בפרויקט, לרבות המפקח והאדריכל, לצורך ביצוע מושלם, רצוף ויעיל של שירותי הייעוץ. בכלל זה, יעביר היועץ מסמכים ונתונים וישתתף בפגישות עבודה וכל פעולה אחרת כפי שידרוש המזמין, לרבות בפני הרשויות המוסמכות.
- 8.2. היועץ מתחייב להשתתף, באופן קבוע, בפגישות עבודה ו/או בכל פעולה אחרת כפי שידרוש ממנו המזמין מראש, כאמור בסעיף 8.1 לעיל. היה ונמנע מהיועץ מלהשתתף בפגישות עבודה ו/או בכל פעולה אחרת, יודיע על כך למזמין מראש, וישלח נציג מטעמו במקומו.
- 8.3. נציג המזמין לצורך תיאום הייעוץ והביצוע בכל שלבי הפרויקט יהא המפקח, אלא אם מסר המזמין ליועץ הודעה אחרת בכתב.
- 8.4. למען הסר ספק, מובהר, כי המזמין יהא רשאי למנות ולהחליף, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, כל אחד מן היועצים האחרים אשר נותנים למזמין שירותים בפרויקט, מבלי שתהא ליועץ כל טענה או תביעה בקשר לכך.
- 8.5. אם יתעוררו שאלות ו/או צורך בהבהרות ו/או בעיות ו/או תקלות בקשר עם שירותי הייעוץ, מתחייב היועץ לספק פתרון לשאלות, הבהרות, בעיות, תקלות וזאת תוך 3 ימי עבודה מעת שהודע לו על כך. עבודתו של היועץ כוללת פיקוח עליון על ביצוע העבודה בהתאם לתוכניות וכן על ביצוע התיקונים שהקבלן המבצע של הפרויקט מחויב בהם בהתאם להנחיות היועץ ו/או המפקח. תדירות הביקורים באתר תיקבע לפי צרכי ביצוע העבודות והוראות המפקח.

9. שינויים

- 9.1. בכל שלב משלבי הייעוץ או הביצוע של הפרויקט, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות ליועץ לשנות את טיבם ו/או היקפם של שירותי הייעוץ, לרבות שינוי התוכניות ומתן חלופות או ביטול איזה מבין השירותים או שלבי הייעוץ או ביצוע הפרויקט (להלן: "השינויים") והיועץ מתחייב לבצע את שירותי הייעוץ בהתאם לשינויים כאמור. כמו כן יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות ליועץ על שינוי לוח הזמנים באופן סביר לביצוע שירותי הייעוץ, לרבות האצת או השהיית ביצועם לכל תקופה שהיא, מבלי שתהא ליועץ כל טענה או תביעה בקשר לכך.
- 9.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.1 לעיל, ידוע ליועץ כי המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות ליועץ על ביטול איזה מבין שלבי הביצוע של שירותי הייעוץ על פי הסכם זה, כולם או חלקן או על ביצוע של שינוי במועד תחילת ביצוע איזה מבין שלבי הייעוץ המפורטים בלוח הזמנים לביצוע שירותי הייעוץ, לרבות השהיית ביצוע שירותי הייעוץ, כולם או חלקם, לכל תקופה שהיא, מבלי שתהא ליועץ כל טענה או דרישה או תביעה כלפי המזמין בקשר עם ביטול או דחייה איזה מבין שלבי הייעוץ כאמור. מוסכם כי במקרה של שינוי במועד תחילת ביצוע איזה מבין שלבי הייעוץ כאמור יתואם בין הצדדים לוחות זמנים חדשים אשר יסוכמו בין הצדדים מראש ובכתב אשר יאושרו על ידי המפקח. בוטל איזה מבין שלבי הייעוץ כאמור, לא יהיה זכאי היועץ לתמורה או תשלום כלשהו ביחס לשלב שבוטל.

- 9.3. במקרה בו יידרש על ידי המזמין שינויים מהותיים בתוכניות שהוכנו על ידי היועץ, לאחר

שאלה אושרו סופית על ידי המזמין והרשויות המוסמכות (מקום בו נדרש אישורן של הרשויות), ורק במקרה כאמור, ישלם המזמין ליועץ תוספת שכר בגין השירותים הנוספים שניתנו על ידו בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השנויים, כאמור, כפי שיוסכם מראש ובכתב בין המזמין ליועץ, ובהעדר הסכמה - כפי שייקבע על ידי המפקח, שהחלטתו תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. ככל שיבוצעו על ידי היועץ שינויים כלשהם בשירותי הייעוץ, מבלי להודיע מראש ובכתב למזמין כי השינוי כרוך בתשלום נוסף, יהווה הדבר כאישור של היועץ לכך שביצוע השינוי לא כרוך בתשלום נוסף ליועץ מעבר לתמורה הקבועה בהסכם זה.

מודגש בזה, כי היועץ יהא חייב בביצוע השינויים כאמור ולא יהא רשאי לעכבם בשל העדר הכרעת המפקח.

לצורכי סעיף זה - "שינוי מהותי" - משמע: שינוי המחייב את היועץ לחזור ולתכנן ו/או לבצע את התוכניות הבסיסיות (מכל סוג שהוא) שערך מחדש או להחליפן.

9.4. למען הסר ספק, מובהר בזה, כי היועץ לא יהא זכאי לתוספת שכר בגין שינוי שאינו מהותי ו/או בגין שינויים אשר נדרשו ע"י הרשויות המוסמכות, לרבות התאמה של שירותי הייעוץ להוראות כל דין.

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי בכל מקרה היועץ לא יהא זכאי לתוספת תשלום בגין שינויים שנדרשו ובוצעו מאחת מהסיבות הבאות:

9.4.1. מחמת פגם או ליקוי או טעות בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים בביצוע שירותי הייעוץ שנעשו על ידו או מי מטעמו.

9.4.2. התכנון שבוצע על ידי היועץ אינו התכנון היעיל ביותר.

9.4.3. השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

9.4.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

9.5. סירב היועץ לבצע את השינויים, מכל סיבה שהיא, יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או טענה העומדת לו כלפי היועץ, לבצעם באמצעות כל גורם אחר אשר ייראה בעיניו, הכל ללא צורך בקבלת הסכמת היועץ, תוך זכותו לעשות שימוש ללא תמורה בכל המסמכים ו/או התוכניות ו/או הנתונים אשר הוכנו ו/או נאספו על ידי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 15 להלן.

9.6. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 9.2 לעיל, היה והשינויים יביאו לצמצום מהותי בהיקף העבודה ביחס לשלב ייעוץ שאושר לביצוע על ידי המפקח, יופחת מן התמורה ליועץ סכום עליו יסכימו הצדדים בכתב, ובהעדר הסכמה - כפי שייקבע על ידי המפקח, אשר יהא מוסמך להכריע גם בשאלה האם הצמצום בהיקף עבודת היועץ הינו מהותי, אם לאו. שכה"ט יסוכם בין הצדדים.

10. התמורה

10.1. בתמורה לביצוע המלא והמושלם של כל התחייבויות היועץ על פי הסכם זה, לרבות מלוא זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהן, ישלם המזמין ליועץ שכר בשיעורים ובתנאים כמפורט בנספח ב' להסכם זה.

אגריקה ישראל מגורים בע"מ

פורן פיתוח וייעוץ
בע"מ
ח.פ. 515965655
טל. 0503044454

שיכון 7 בע"מ

נשר מרדכי (הגנה) שירותי מוגבלת

10.2. לכל הסכומים דלעיל יתווסף מע"מ כדין, שישולם במועד החוקי לתשלום המע"מ, כנגד קבלת חשבונית מס כדין.

10.3. היועץ מתחייב להמציא למזמין, בכל עת שיידרש לכך וכתנאי מוקדם לקבלת תשלומים על חשבון התמורה כאמור מאת המזמין, אישור בדבר ניכוי מס במקור ואישור ניהול חשבונות ופנקסי חשבונות, תקפים וערוכים כדין.

10.4. התשלומים יבוצעו כנגד הגשת חשבון, אשר ייפרע על ידי המזמין (בכפוף לבדיקתו ואישורו בידי המפקח) בתוך 60 ימים מסופו של החודש במהלכו התקבל החשבון אצל המזמין ("שוטף" + שישים ימים").

10.5. תנאי מוקדם לביצוע איזה מבין התשלומים שהיועץ זכאי לקבל בהתאם להוראות הסכם זה הינו קיום כל התחייבויות היועץ על פי הסכם זה, לרבות השלמת כל שירותי היועץ ומסירת כל המסמכים שעל היועץ למסור למזמין עד אותו מועד, לרבות הצהרת היועץ לפיה בדק היועץ את העבודות שבוצעו על ידו ומצא אותן תואמות לדרישות המזמין, לתוכניות ולתקנים המחייבים וזאת בנוסח המצורף כנספת ה' להסכם זה וכתב היעדר תביעות ביחס לשלב העבודות שבוצע או ביחס לגמר ביצוע כל העבודות בנוסח המצורף כנספת ו' להסכם זה. במקרה שהתשלום מבוצע עבור שלב מבין שירותי היועץ, תשולם התמורה בגין אותו שלב תבוצע רק לאחר שנמסרו לידי מזמין של אישור השלמת השלב וכתב היעדר התביעות בנוסח המצ"ב כנספת ה' ונספת ו' להסכם זה ביחס לאותו השלב.

10.6. יובהר כי ככל שתשלום כלשהו הקבוע בנספח ב' להסכם זה נקוב באחוז מסך התמורה לה זכאי היועץ עבור ביצוע שירותי היועץ על פי הסכם זה, אין הדבר מהווה אישור לכך שחלוקת התמורה הקבועה בנספח ב' מהווה את ערכו הכספי של אותו השלב, לרבות ככל שהיועץ יידרש לחזור ולבצע עבודות חוזרות בגין אותו שלב ו/או ככל שהמזמין יחליט לבטל את ביצועו של אותו שלב, שאז תקבע התמורה עבור אותו השלב בהתאם לסיכום בין הצדדים ובהיעדר הסכמה בהתאם החלטת המפקח.

10.7. למען חסר ספק, ובכפוף לאמור בסעיף 8.5 לעיל ו-13.1 להלן, מוצהר ומוסכם בזה, כי התמורה הנזכרת בסעיף זה לעיל (נספח ב') הינה סופית ומוחלטת וכי היועץ לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת, לרבות התייקרויות, החזר הוצאות, משכורות, מיסים וכד', אלא בכפוף להוראות סעיף 9 לעיל.

כמו כן, מובהר כי היועץ לא יהיה זכאי לתמורה נוספת במקרה בו יחולו שינויים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, לרבות הימשכות שירותי היועץ בשל הימשכות הליכי התכנון והרישוי ו/או עבודות הבניה של הפרויקט מעל למצופה ו/או מעבר לזמן שנקבע בחוזים עם המתכננים והקבלנים.

10.8. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 10 זה, מוסכם בזה כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים או מכל קבלן בפרויקט, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין יהיה רכוש המזמין. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזה כי הפרת סעיף זה על ידי היועץ תהווה הפרה יסודית של החוזה.

11. צוות העבודה של היועץ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
שיכון בתי הדין

מורן פיתוח וייעוץ
בע"מ
ח.פ. 515965655
טל. 0503044454

שליל נכסי נדל"ן
גשר מרכז (מנהל שותפות מוגבלת)

11.1. צוות העבודה של היועץ יכלול בכל עת אנשים בהרכב ובמספר כנדרש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדן, וזאת מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 4.1 לעיל.

11.2. המזמין יהא רשאי להורות ליועץ להחליף כל אחד מאנשי צוות עבודתו על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת, מבלי שהמזמין יישא בכל אחריות כלפי היועץ או כלפי אנשי הצוות בגין זאת, בהודעה מראש של 14 ימים.

11.3. מוסכם ומודגש בזה, כי שירותי היועץ על פי הסכם זה יינתנו על ידי היועץ כקבלן עצמאי, וכי לא יחולו בין המזמין לבין היועץ או מי מבין עובדיו או המועסקים מטעמו, יחסי עובד ומעביד.

11.4. בכלל זה מוסכם ומובהר בין הצדדים כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה עפ"י הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד. היועץ לבדו יישא בכל התחייבות ו/או חובה כלפי עובדיו ו/או בגין העסקתם, על פי כל דין ו/או הסכם. כל התשלומים לעובדי היועץ, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או תשלום סוציאלי ו/או ניכוי אחר, וכן כל יתר ההוצאות והסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות היועץ על פי הסכם זה על ידי עובדיו, יחולו על היועץ וישולמו על ידו, והמזמין לא יהא אחראי לכך בכל צורה ואופן.

11.5. למען הסר ספק מובהר בזה, כי בין המזמין לבין היועץ לא יתקיימו יחסי שליחות, וכי ליועץ לא תהא סמכות לחייב את המזמין כלפי צדדים שלישיים בכל התחייבות שהיא ו/או ליתן כל הצהרה ו/או מצג בשמו, אלא על פי הרשאה מיוחדת, בכתב ומראש, מאת המזמין.

11.6. היה וייקבע על ידי פורום מוסמך, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין מי מבין עובדי היועץ או המועסקים מטעמו או נתקיימו יחסי שליחות בין המזמין לבין היועץ, מתחייב היועץ לפצות ולשפות את המזמין בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו לו כתוצאה מכך לרבות ככל שתועלה כלפי המזמין ו/או כלפי מוסדות שלטוניים כלשהם כגון המוסד לביטוח לאומי, ע"י היועץ, ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. וזאת מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך. סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות הסכם זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למזמין על פי הסכם זה.

11.7. היועץ מתחייב לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לבצוע שירותי היועץ. האחזקה והשמירה על ציוד זה תהיה בידי היועץ ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות בגין אובדן או נזק כלשהו לציוד או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

12. אחריות

12.1. היועץ יהא אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו למזמין ו/או למפקח ו/או לכל צד ג' וכל הבאים מטעמם או מכוחם בקשר עם ו/או עקב ביצוע שירותי היועץ, לרבות (אך לא רק) עקב הפרת התחייבויותיו של היועץ כלפי המזמין ו/או עקב מעשה או מחלל במתן שירותי היועץ ו/או כתוצאה משירותי היועץ או בקשר אליהם או כתוצאה מאי ביצועם בהתאם לחוזה זה, בין אם השירותים כאמור נעשו על ידי היועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.

12.2. היועץ מתחייב בזה לשפות ולפצות את המזמין, מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך, בגין נזק כלשהו, אשר תוגש כנגד המזמין על ידי צד ג' כלשהו, עקב כל מעשה ו/או מחלל שהיועץ יהא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או כל דין, בצירוף כל הוצאה ו/או נזק ו/או

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (מ.ג.מ) שותפות מוגבלת

מורן פיתוח וייעוץ
בע"מ
515945455 . פ.ח.
סל . 0503044454

הפסד אשר ייגרמו למזמין כתוצאה ו/או עקב כך, לרבות הוצאות משפטיות.

12.3. היה והיועץ לא ישפה ו/או יפצה את המזמין כאמור, יהא האחרון רשאי לנכות ו/או לקזז כל סכום שיגיע לו מאת היועץ כנגד כל סכום אשר יגיע ליועץ מאת המזמין על פי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לכל זכות ו/או סעד אחר ו/או נוסף.

12.4. אשור ע"י המזמין של תוכניות, או כל גורמים אחרים הקשורים בשרותי היועץ ו/או מתן הוראות ליועץ אינו משחרר את היועץ מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי בקשר להוראות, לתוכניות, או לגורמים האמורים וכל הקשור בהם והנובע מהם.

12.5. כל הפעולות, המעשים והמחדלים שיעשו או יחדלו על ידי היועץ ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עברו תוך כדי בצוע שירותי היועץ, לרבות כל הפעולות הכרוכות בכך, יעשו או יחדלו על ידו כקבלן עצמאי העובד על סיכונו ועל אחריותו.

12.6. שום הוראה מהוראות הסכם זה לא תתפרש כמטילה על המזמין ו/או הבאים מכוחו חבות ו/או אחריות בפיצויים או אחרת, בעד כל אובדן, נזק או הפסד העלול להיגרם לגופו או לרכושו של היועץ, עובדיו או כל הפועלים מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות מחדל, מקרה אסון או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע הסכם זה, והיועץ לבדו יישא במלוא האחריות לתוצאות כל מקרה כאמור.

13. ביטוח

13.1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ עפ"י חוזה זה ועפ"י דין, מתחייב היועץ לערוך ולקיים על תשבונו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, את הביטוחים המפורטים בנספח ביטוח היועץ המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן "**נספח ד**" (להלן: "**נספח ביטוח היועץ**") על כל תנאיו, למשך כל תקופת שירותי היועץ וכן מתחייב להמציא אישור קיום ביטוחים וזאת בהתאם למפורט בנספח ד'1 המצורף להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "**אישור קיום ביטוחים**"), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.

13.2. היה ולדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי היועץ, מתחייב היועץ לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור.

13.3. ללא כל דרישה מצד המזמין, מתחייב היועץ להמציא, במועד התתימה על הסכם זה או טרם תחילת מתן השירותים נשוא ההסכם (המוקדם מבניהם), את אישור קיום הביטוחים כשהוא חתום בידי מבטחו. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור קיום הביטוחים לבין האמור בחוזה זה, ולדרישת המזמין, מתחייב היועץ לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות חוזה זה וזאת מבלי לגרוע מהנחיות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו כדי לחוות אישור בדבר התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריות היועץ על פי חוזה זה ו/או על פי דין ו/או בכדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או הבאים מטעמו.

13.4. בכל הנוגע לביטוח האחריות המקצועית בנוסח הקיים בסעיף ד' לנספח ביטוח היועץ לו מתחייב היועץ – מובהר כי ביטוח זה יוחזק בתוקף והיועץ מתחייב להציג אישור קיום ביטוחים בדין – במועדים כאמור ולמשך 5 שנים נוספות ממועד תום מתן השירותים ו/או סיום חלקו בפרויקט.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מורן פיתוח וייעוץ
בע"מ
ח.פ. 515965655
טל. 0503044454

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (נ.נ.נ.נ.) שותפות מוגבלת

13.5. בכל פעם שמבטח היועץ יודיע למזמין, כי מי מביטוחי היועץ עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא באישור קיום הביטוחים, מתחייב היועץ לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים חדש, לפחות 30 יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה כאמור.

13.6. היועץ מתחייב לקיים בדיוקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במועדם ולעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך. היועץ יישא בהשתתפויות העצמיות על פי הפוליסות שברשותו.

13.7. היועץ מתחייב לחזור ולהפקיד בידי המזמין את אישור קיום ביטוחים בגין עריכת ביטוחי היועץ לתקופה נוספת מדי תקופת ביטוח לפני פקיעת ביטוחי היועץ או איזה מהם, וזאת כל עוד מוטלת עליו חובה לערוך ביטוחים כאמור בסעיף 13 לעיל.

13.8. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דרישות הביטוח, לרבות, גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בנספח ביטוח היועץ ו/או באישור קיום ביטוחים הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על היועץ. היועץ מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לדרישות הביטוח, לרבות, גבולות האחריות כאמור.

13.9. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו מתן השירותים על פי הסכם זה ייעשה על ידי קבלן משנה מטעם היועץ, מתחייב היועץ לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים לעיל.

13.10. סעיפים 13.1-13.9 לעיל הינם מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י היועץ תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

14. סיום ההסכם או ביטולו

14.1. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי דין, המזמין יהא רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיצטרך לנמק החלטתו זו, בהודעה מוקדמת בכתב 30 ימים מראש, מבלי שהדבר ייחשב להפרת הסכם זה על ידו ומבלי שיחייבו בתשלום פיצוי כלשהו ליועץ.

14.2. הופסקה עבודת המתכנן על ידי המזמין, מכל סיבה שהיא, למעט בגין ביטול ההסכם עקב הפרתו של הסכם זה על ידי היועץ, ישלם המזמין ליועץ את השכר המגיע לו על עבודתו בפועל עד אותו שלב, על פי השלבים (או חלק יחסי מהם) עד למועד ההפסקה, כמפורט בנספח ב' להסכם זה, ובכפוף לאמור בסעיף 6.5 לעיל, וזאת לסילוק סופי, מלא ומוחלט של מלוא תביעותיו ו/או דרישותיו של היועץ. במקרה של מחלוקת בנוגע לסכום אשר יגיע ליועץ בנסיבות כאמור - יכריע בה המפקח והכרעתו תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. התשלום יבוצע בכפוף לקיום האמור בסעיפים 15.3 - 15.4 להלן.

14.3. בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן, יהא המזמין רשאי להביא הסכם זה לידי סיום מיידית, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. במקרה כאמור לא יהא היועץ זכאי לכל תשלום נוסף מאת המזמין, מעבר לתשלומים שקיבל עד אותו מועד, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין על פי כל דין ו/או הסכם. ככלל, היועץ יהא זכאי לתשלום עבור עבודתו שמופקה במלואה.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

פורן פיתוח ויועץ
בע"מ
ח.פ. 515965455
ט.ל. 0503044454

כפ"ל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (הגנה) שותפות מוגבלת

14.3.1. היועץ הפר איזו מבין התחייבויותיו על-פי הסכם זה באופן המהווה הפרה יסודית ובלבד שלא תיקן את ההפרה בתוך פרק זמן של 14 ימים מקבלת התראה מכתב מהמזמין.

14.3.2. היועץ הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה באופן שאינו מהווה הפרה יסודית, ובלבד שלא תיקן את ההפרה בתוך פרק זמן של 30 ימים ו/או בתוך פרק זמן אחר שנקבע בהתראה בכתב שקיבל מאת המזמין.

14.3.3. על פי מהלך הדברים סבור המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי שירותי היועץ מתבצעים באופן שאינו מבטיח עמידה ברמה המקצועית הנדרשת או בלוחות הזמנים, ובלבד שהיועץ לא נקט בתוך פרק הזמן שנקבע בהתראה בכתב שקיבל מאת המזמין בצעדים הדרושים לתיקון הליקוי, לפי הנחיות המפקח.

14.3.4. הוצא נגד היועץ צו פירוק או כינוס נכסים או שקיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא נגדו צו כינוס נכסים או הוכרז פושט רגל או שמונה לו כונס נכסים או מפרק או נאמן או שהגיע להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים או שניתן בעניינו צו הקפאת הליכים או ננקטו כנגדו הליכים אחרים כלשהם הנוגעים לחדלות פירעון, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, ובלבד שכל צו או החלטה או הצעה או מינוי הליך כאמור לא בוטל בתוך 21 ימים ממועד נתינתם.

14.3.5. היועץ לא יוכל להמשיך במילוי תפקידו מסיבות כוח עליון, פטירה חו"ת או אובדן כושר עבודה חו"ת.

14.3.6. היועץ הפסיק לקיים שגרת עבודה סדירה ורצופה וסגר את עסקיו לתקופה העולה על 10 ימים.

14.3.7. פקע הביטוח של היועץ הנדרש על פי הוראות הסכם זה או שהביטוח אינו עונה על דרישות הסכם זה ולא חודש בתוך 3 ימי עסקים מדרישת המפקח ו/או המזמין.

14.4. בכל מקרה של סיום ההסכם או ביטולו כאמור בסעיף זה לעיל, יהא המזמין רשאי למסור את ביצוע שירותי הייעוץ לכל יועץ אחר כראות עיניו, מבלי שליועץ תהא כל תביעה ו/או דרישה בקשר לכך ומבלי שתהא לו זכות להתנגד להעסקתו של היועץ האחר.

14.5. היועץ ישתף פעולה באופן מלא עם המזמין או מי מטעמו, לרבות ביצוע חפיפה הולמת וראויה עם היועץ החדש, העברת כל מסמכי הייעוץ, החישובים והעבודות שנעשו על ידו במסגרת הסכם זה, כאמור בהוראות סעיף 15 להלן. חפיפה כאמור לא תזכה את היועץ בשכר נוסף, והיא תתבצע בתוך 14 יום ממועד הודעת המזמין על הפסקת עבודת היועץ.

14.6. מבלי לגרוע מן האמור, בכל מקרה לא יהא היועץ רשאי לעתור לקבלת צו מניעה אשר מטרתו או תוצאתו עיכוב בינוי הפרויקט, לרבות צו מניעה לשימוש במסמכים אשר הוכנו על ידו במסגרת הסכם זה, ויוכל לתבוע את המזמין או צדדים שלישיים כלשהם המעורבים בפרויקט לסעד כספי בלבד, אם וככל שיהא זכאי לכך בהתאם להוראות הסכם זה.

אמירה ישראל מנכ"ל
אשר מנכ"ל

יחסי וכו' נוסף

כלכלה נכסי נדל"ן
נשר מרכז (נהגה) שותפות מוגבלת

מזון פיתוח וייעוץ
בע"מ
ח.פ. 515965655
טל. 0503044154

15. תוכניות, מסמכים וזכויות קניין רוחני

15.1. בכפוף לתשלום התמורה המגיעה מאת המזמין בגין השירותים על פי הוראות הסכם זה ומבלי לגרוע מזכויות המזמין להפסיק את השירותים על פי הסכם זה, כל רעיון, תכנית, מסמך (לרבות כל מסמכי הייעוץ), המצאה או יצירה שיהגה היועץ, וכל מידע ו/או מסמך שיהיה שותף להשגתו או ליצירתו, בקשר עם ביצוע הסכם או ביצוע שירותי הייעוץ, יהיו מלכתחילה קניינו הבלעדי של המזמין, וליועץ לא תהיה כל תביעה או טענה בקשר אליהם או בגינם. למען הסר ספק מובהר בזה, כי המזמין יהא רשאי להשתמש בכל מידע או מסמך כאמור, לרבות שינויים, ולהעבירו לצדדים שלישיים, בכל עת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שהיועץ יהיה רשאי להתנגד לכך ומבלי שהיא זכאי לתמורה כלשהי בקשר לכך. עוד למען הסר ספק מובהר, כי היועץ לא יהא רשאי לעשות שימוש כלשהו בכל מידע או מסמך כאמור, אף לא במקרה בו הופסקה ההתקשרות בין הצדדים.

15.2. היועץ לא יעתיק את מסמכי הייעוץ, כולם או חלקם, ו/או תוכניות או מסמכים אחרים כלשהם הקשורים לפרויקט ולשירותי הייעוץ ולא יעבירם לכל גורם שהוא, אלא בכפוף לקבלת אישור המזמין בכתב ומראש.

15.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם, כי היה ויובא הסכם זה לידי גמר, בנסיבות כלשהן ומכל סיבה שהיא, יהא היועץ חייב למסור למזמין את כל העותקים וההעתקים של כל מסמכי הייעוץ או המסמכים האחרים אשר יהיו ברשותו או בשליטתו, בכל מדיה שהיא, בצירוף הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או ברשות כל גורם אחר כל מסמך כאמור, למעט אורגינל שהינו חייב להחזיקו לפי דין, אם וככל שהיא חייב.

15.4. מבלי לגרוע מן האמור, עם סיום ההסכם או על פי דרישת המזמין בכל עת, יעמיד היועץ לרשותו את כל מסמכי הייעוץ וכל מסמך אחר אשר הוכן על ידו או הגיעו לידיהו במסגרת ביצוע הסכם זה, על כל העתקיהם, בכל מדיה שהיא לרבות במדיה מגנטית, כפי שיוורה לו המזמין.

15.5. למשך תקופה של 7 שנים ממועד סיום מתן שירותי הייעוץ על פי הסכם זה, יהא על היועץ לשמור כל חומר בכתב לרבות כל תוכנית, מפרט, אישור, היתר, תרשים וכל מסמך אחר שנערך בקשר עם השירותים ו/או המתייחס לפרויקט. שמירת המסמכים כאמור, תיעשה על ידי ועל חשבון היועץ באמצעים מתאימים והולמים על מנת להבטיח תקינות ושמירות המסמכים וכן לשם הבטחת סודיות תוכנם. היועץ ימציא למזמין כל מסמך כאמור, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין.

16. סודיות

16.1. היועץ מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ולא להעביר ו/או להודיע ו/או למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף אחר, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר לפרויקט ו/או למסמכים ו/או כל נתון או חומר הקשור בשירותי הייעוץ, בין בתקופת ההסכם ובין בכל זמן אחר לאחר מכן (ללא הגבלה בזמן) גם אם יתבטל ההסכם מכל סיבה שהיא.

16.2. חובת הסודיות האמורה אינה חלה על הצורך להעביר מידע לרשויות התכנון או לאנשים הקשורים בביצוע שירותי התכנון ובלבד שהתקבלה על כך הסכמת המזמין בכתב ומראש.

16.3. היועץ מתחייב לנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להבטיח כי הוראות סעיף זה יישמרו ויקוימו גם על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו.

מורן פיתוח וייעוץ
בע"מ
ח.פ. 515965655
סל. 050 3 044454
זאפריה ישראלי מגורים בע"מ

כלל גבסי נדל"ן
נשר מרכז (ג.ג.מ.) שותפות מוגבלת

17. היעדר ניגוד עניינים

בביצוע שירותי היעוץ יפעל היועץ ו/או מי מטעמו בנאמנות עבור המזמין ולטובת האינטרסים שלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב היועץ כי לא יקבל ולא תצמח לו ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה שהיא, בין בכסף ובין בשווה כסף, מביצוע שירותי היעוץ, מעבר לתמורה כפי שהיא באה לידי ביטוי בהסכם זה, וכי הוא לא יעמיד עצמו במצב בו יימצא או יהא עלול להימצא בניגוד עניינים עם המזמין בקשר לפרויקט נשוא הסכם זה.

18. העברת זכויות

- 18.1. אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או להסב לאחר כל זכות או חובה לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 18.2. אין היועץ רשאי למסור לאחר את בצוע שירותי היעוץ, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 18.3. ניתנה הסכמת היועץ לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי אין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ומזכויות המזמין על פיו, והיועץ יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל, באי כחם ועובדיהם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי היועץ.
- 18.4. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

19. שונות

- 19.1. לא השתמש המזמין בזכויות או בסמכויות המוקנות לו לפי הסכם זה, במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות או סמכויות במקרה אחר או בכלל ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי הסכם זה.
- 19.2. סטייה של המזמין, ביודעין או שלא ביודעין, מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
- 19.3. כל ויתור ו/או ארכה ו/או שתיקה, מצדו של המזמין או מי מטעמו, לתנאי הסכם זה או להוראותיו, לא יפגעו בזכויותיו ולא ישמשו ליועץ הצדקה ו/או הגנה בנוגע להפרה או אי קיום של ההסכם ולא יחשבו כווייתור, מצד המזמין או מי מטעמו, על זכות מזכויותיו.
- 19.4. כל הצהרה, מצג או הבטחה בעל פה שנעשתה בעבר או שתעשה בעתיד על ידי כל אדם, לרבות עובדי המזמין או שליחיו, בכל דבר הנוגע להסכם זה, לא יחייב את המזמין. מוסכם בזה בין הצדדים, כי הסכם זה ממצה ומגבש כל הסכמה בין הצדדים.
- 19.5. היועץ מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל זכות קיזוז או עכבון כלפי המזמין, על פי כל דין ו/או הסכם. מבלי לגרוע מן האמור, מוסכם בזה, כי היועץ לא יהא רשאי לעכב תחת ידיו ותוכניות ו/או מסמכים אשר הוכנו על פי הסכם זה.
- 19.6. היועץ מאשר כי ידוע לו שהמזמין יתקשר עם בנק או מוסד פיננסי אחר בהסכם למימון הקמת הפרויקט וכי הוא מתחייב להמציא לבנק אישור בכתב לפי היועץ מוותר באופן בלתי חוזר על

זכויות הקיזוז ו/או העיכבון שיכולות לעמוד לזכותו ביחס לפרויקט ו/או לשירותי התכנון ו/או ביחס למסמכים ו/או בכל זכות אחרת בקשר לפרויקט לטובת הבנק והוא מתחייב לשתף פעולה עם הבנק בכל מקרה של מימוש זכויות המזמין במקרקעין על ידי הבנק.

19.7. כמו כן לא יהיה כל תוקף לכל שינוי, ארכה, ויתור, הקלה, תוספת וכד' בתנאי מתנאי הסכם זה, אלא אם ייעשו בכתב, חתום, על ידי שני הצדדים.

19.8. היועץ מתחייב כי בכל הקשור והנובע מהסכם זה, ייתן היועץ כל סיוע בקשר להליכים משפטיים מכל סוג שהמזמין יהא צד להם או שיחיה מעוניין בהם, בתשלום תמורה נוספת מעבר לקבוע בהסכם זה אשר תסוכם בין הצדדים.

19.9. כל התרופות והסעדים המוקנים למזמין עפ"י ההסכם הם מצטברים זה לזה ואינם גורעים מכל זכות, עילה, תרופה או סעד אחרים המגיעים למזמין עפ"י כל דין לרבות עפ"י חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"ט - 1970, בגין הפרת התחייבויות היועץ עפ"י ההסכם ו/או בגין הנזקים שיגרמו למזמין כתוצאה מכל הפרה כאמור ו/או מעשה ו/או מתחל של היועץ ו/או מי מטעמו.

19.10. מוסכם במפורש כי ביצוע כל אחת מהתחייבויות המזמין על פי הסכם זה מותנה בכך שהיועץ קיים תחילה את מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה שעליו לקיים עד לאותו מועד.

19.11. בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים, לא יהיה היועץ רשאי לנקוט בצעד כלשהו אשר יהיה בו, במישרין או בעקיפין, לגרום להפרעה או סיכול או עיכוב בשירותי התכנון (לרבות צווי מניעה) והיועץ מוותר בזאת, מראש, במפורש ובאופן בלתי חוזר, על זכותו זו. כמו כן במקרים כנ"ל היועץ לא יאט את קצב ביצוע שירותי התכנון ולא יפגע בכל צורה אחרת בביצועה.

19.12. הצדדים מסכימים כי כל סכסוך ביניהם בקשר להסכם זה וכל הנובע ממנו, יתברר לפי הדין של מדינת ישראל בבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב וכי מקום השיפוט שהוסכם עליו כאמור, יהיה מקום שיפוט ייחודי.

19.13. כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם זה, וכל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו תחשב שהגיעה ליעדה תוך 72 שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום, או מיד – אם נמסרה ביד ואם שודרה בפקס או בדוא"ל- המועד הנקוב באישור משלוח הפקס או הדואר האלקטרוני.

מורן פיתוח ויעוץ
בע"מ
ח.פ. 515965655
ט.פ. 050-3-044454
היועץ

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ
המזמין

כלל נכסי נדל"ן נשר מרכז (נ.נ.מ.) שותפות מוגבלת

מורן פיתוח ויעוץ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (נ.נ.מ.) שותפות מוגבלת

נספח א' - פירוט שירותי הייעוץ

1. הגדרות

1.1 מקטעי התוכנית

(1) מקטע א' ב' - רכס הכרמל, מדרום לציר בר-יהודה בו קיימים 2 עינות מים טבעיים (להלן גם: "**המתחם**" או "**המתחם לביצוע**" או "**הפרויקט**")

והכל לפי תשריט מצ"ב בנספח 1א.

2. שירותי התכנון מתייחסים להכנת כל המסמכים והתוכניות בתחום עבודת היועץ לרבות תכנון וייעוץ הידרולוגי, תכנון לפיתוח מערכות אקולוגיות, שילוב מעיינות המים הטבעיים הקיימים בפיתוח השצ"פ במקום ובהקמה של בריכות ביולוגיות, כולל המתקנים האלקטרו-מכאניים החומרים הצמחייה הדרושים לתפעולן, טיהור המים ככל ויידרש, עיצוב הנוף, לצורך אישור תוכניות בינוי ופיתוח ולצורך הכנת תכנון מפורט ותוכניות לביצוע לשטחים הציבוריים ולשטחי המגרשים לבנייה, בהתאם להנחיות התוכנית והרשויות המוסמכות ועד לאישורן הסופי ע"י הרשויות, כך שתתאפשר הוצאת היתרי בנייה במסגרת התוכנית.

השירותים כוללים גם מתן כל המסמכים וחתימה על כל המסמכים עבור בקשות להיתרים וטיפול באישורן בתחום עבודת היועץ, טיפול בקבלת טפסי 4 ואישור סופי ע"י הרשויות ככל שאילו יידרשו, וכן לכל פעילות הנדרשת ע"י המזמינות ואו הרשויות או אחר לצורך הקמת הפרויקט ואכלוסו.

3. שירותי התכנון יינתנו באופן אישי ע"י אורי מורן.

4. באחריות המתכנן לבצע את כל הבדיקות המוקדמות והשוטפות הנדרשות עם המזמין, עם המתכננים/היועצים, עם הרשויות ו/או עם כל גורם אחר, לשם ביצוע עבודתו באופן יסודי ומושלם, בהתאם לדרישות המעודכנות, לרבות בדיקות באתר וסביבתו ובדיקת כל התנאים אשר עלולים להשפיע על הכנת התכנון והתוכניות ואישורן ברשויות – ולשלבם בעבודתו, באישור המזמינות.

5. תכולת העבודה כוללת את כל הדרוש בנושא, לרבות חתימות על מסמכים / הפקת אסמכתאות לכל הליך התכנון וכל האישורים אשר יידרשו ע"י הרשויות המוסמכות והמזמינות לצורך אישור תוכניות הבינוי והפיתוח וכן בהתאם להליך 6 של משהב"ש, בהתאמות הנדרשות לפי חוזה זה.

כמו כן כוללת העבודה גם את הבדיקות המוקדמות והתיאום לרבות קבלת כל האישורים הדרושים מהרשויות המוסמכות, ביצוע תיקונים ושינויים בתוכניות הבינוי והפיתוח על פי דרישת רשויות אילו והמזמינות – והכל באישור מוקדם ובהסכמת המזמינות.

6. המתכנן מתחייב לבצע את כל עבודות התכנון בעצמו בכל שלבי הפרויקט, לפי מיטב הנוהג המקצועי, באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצון המזמינות ומנהל הפרויקט.

7. כמו כן, המתכנן יבצע את התכנון בתיאום רציף עם צוות המתכננים והיועצים של הפרויקט, בין השאר על מנת להתאים את התוכניות לבסיס הנתונים והמידע הנדרש ע"י המתכננים והיועצים, לצורך ביצוע עבודת התכנון ו/או הייעוץ ויבצע את כל השינויים ו/או ההשלמות הנדרשים עפ"י הנחיותיהם, במתאם עם מנהל הפרויקט. מובהר כי על המתכנן לפעול כך שהתכנון המוצע על ידו יהיה גם הכלכלי והחסכוני ביותר לביצוע.

8. המתכנן מתחייב להשתתף בכל הפגישות והדיונים הקשורים לתכנון, רישוי, ביצוע ורישום הפרויקט ו/או אחרים, לפי הזמנת המזמינות, מנהל הפרויקט ו/או מי מטעם הרשויות המוסמכות.

9. המתכנן מתחייב כי לא ימצא במצב של ניגוד עניינים, לרבות עם עיריית נשר, כל עוד הוא מספק את השירותים למזמינות על-פי חוזה זה, וכי ידוע לו והוא מסכים לכך כי עבודתו מתבצעת עבור המזמינות בלבד.

אפריקה ישראל תמרים בע"מ

שוכן בניין מל"ץ בע"מ

מורן פיתוח וייעוץ
בע"מ
ח.פ. 515965655
טל. 0503044654

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (ג.נ.נ.נ.) שותפות מוגבלת

10. המתכנן מצהיר כי ידוע לו כי שירותי המתכנן עפ"י חוזה זה יבוצעו בשלבים ו/או בקטעים כפי שיוזמנו ע"י המזמין מעת לעת ולפי שיקול דעתו – וכי אפשר ועבודת המתכנן תימשך מספר שנים.

11. כמו כן המתכנן מצהיר כי ידוע לו כי המזמין אינו מתחייב להזמין מהמתכנן את כל שירותי המתכנן ו/או שירותים אחרים/נוספים וכן רשאי להפסיק את עבודתו של המתכנן בכל עת.

12. השירותים

כללי:

השתלבות היועץ בעבודת צוות התכנון לרבות אדריכל הנוף, מהנדס הקונסטרוקציה, מתכנן הניקוז ויועצי איכות הסביבה, להכנת תוכניות כמפורט לעיל, בתחום עבודת היועץ, וטיפול עד לאישורן הסופי ע"י הרשויות המוסמכות, לרבות לפי הוראות התוכנית, תכנון וייעוץ הידרולוגי, תכנון לפיתוח מערכות אקולוגיות, שילוב עיינות המים הטבעיים הקיימים בפיתוח השצ"פ במקום ובהקמה של בריכות ביולוגיות, כולל המתקנים האלקטרו-מכאניים החומרים הצמחייה הדרושים לתפעולן, טיהור המים ככל ויידרש, עיצוב הנוף.

תכנון הנדרש לשילוב בתוכנית הבינוי והפיתוח, בהיתרים לעבודות תשתית ופיתוח ואח, לתכנון מוקדם, סופי ומפורט לביצוע לצורך הקמת הפרויקט, לרבות שלבי ביצוע ועבודות זמניות.

וכן: כל עבודות התכנון הנדרשות לשם הקמת הפרויקט ואישורו, חתימה על כל המסמכים והתוכניות הנדרשים ע"י הרשויות, על הבקשות להיתרים, לצורך קבלת טפסי 4, אישורי אכלוס ותעודת גמר.

העבודה כוללת גם:

- א. בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם המתכננים והיועצים.
- ב. בדיקה ואיסוף נתונים לגבי ספיקות הזרימה בבריכות ולגבי איכות המים והמשמעותיות מכך לגבי התכנון והתפעול.
- ג. ישיבות תאום שוטפות עם היועצים והמזמין.
- ד. מתן חו"ד הידרולוגית וליווי התהליך בכל הקשור לשילוב העיינות הטבעיים בתכנון האדריכלי.
- ה. תכנון מפורט של המערכת האקולוגית / הביולוגית.
- ו. הצגת חלופות תכנון כולל משמעותיות.
- ז. תכנון מפורט של הבריכות כולל הוצאת תוכניות, חתכים, איטום, הנחיות ניקוז, צנרת, תאורה, הכנת מפרטים, פרטים וכתבי כמויות.
- ח. שלביות ביצוע המתחייבת מתנאי השטח ומהתכנון.
- ט. בירור ברשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים, בקשר לנושאים הקשורים בתכנון או בקבלת אישור הרשויות הנ"ל לביצועו; לרבות משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכות הסביבה, רשות הטבע והגנים ואחרים.
- י. הכנת התוכניות והמסמכים בתחום מומחיותו של היועץ, במספר חלופות לפי דרישת המנהל ובתאום עם האדריכלים, והכנסת השינויים בהן בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין, הגשתן וטיפול באישורן ע"י הרשויות.
- יא. הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות ובמסמכים האחרים, אשר נערכו ע"י המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישת המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות וטיפול באישורם.
- יב. תאום עם המתכננים והיועצים והנחית היועצים לצורך קביעת הנחיות ותוכניות בתחום עבודת היועץ והתאמתן לתכנון המוצע של הפרויקט.
- יג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון.
- יד. תיאום, ביקורת ואישור התאמת תוכניות היועצים להנחיות ניתנות ע"י היועץ.
- טו. הכנת מפרטים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל עבודות הפיתוח והבנייה הנדרשות, תוך בדיקה של העדר סתירות.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

פורן פיתוח ויועץ
בע"מ
ח.פ. 515965655
טל. 0503044454

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (נג.נ.מ.) שותפות מוגבלת

עם מפרט מלאכה אחר בפרויקט ובדיקה של מלאכות הקשורות לתכנון, אף אם תוכנו על ידי מי מהיועצים.

טז. הכנת אומדן מפורט של ערך עבודות היועץ, מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות, תוך ציון מדד תשומות הבניה למגורים הידוע במועד הכנת האומדן.

יז. הכנסת שינויים בתוכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית אשר תקבע ע"י המזמין.

יח. מתן חו"ד ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים בתחום עבודת היועץ ופרסומם.

יט. השתתפות בסיורי קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.

כ. מתן חו"ד בכל הקשור להצעות הקבלנים.

כא. הכנת תוכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים כפי שיידרש לביצוע העבודה.

מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, תוכניות ומסמכים למכרזים, עוד לפני השלמת התכנון המפורט.

כב. פיקוח עליון על ביצוע עבודות הפיתוח, בהתאם לתוכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.

- תאום ושיתוף פעולה עם היועצים בביצוע הפיקוח העליון על ביצוע העבודה.

- הדרכה ומתן הסברים למפקח, למנהל, ליועצים ולקבלנים באתר ומחוצה לו.

- ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.

- דיווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע עבודת היועץ לאחר כל ביקור של המתכנן באתר ו/או בבית המלאכה.

- עדכון התוכניות וכל יתר המסמכים הדרושים בהתאם לשינויים שיתחייבו מזרישות הרשויות או לצורך ביצוע שינויים שיתגלה בהם צורך במהלך ביצוע העבודה האדריכלית. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.

- אשרור תוכניות AS MADE שיוכנו ע"י הקבלנים על רקע תוכניות המתכנן, אשר יכללו שנויים שבוצעו בזמן ביצוע העבודה האדריכלית.

- השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.

- ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע עבודת היועץ ובפיקוח העליון ועל התאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.

- ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.

- יעוץ למנהל בבדיקה ואישור מקצועי של מרכיבי חשבונות חלקיים והחשבונות הסופיים של קבלני העבודות, בהסתמך על ההסכמים הקיימים עימם, ולאחר אישור הכמויות ע"י המפקח. יעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם קבלני העבודות, הן במהלך ביצוע העבודות והן לאחר מכן, לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירים חריגים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות, לרבות סיוע ככל הנדרש בכל בורות או הליך משפטי בין המזמין לבין קבלני העבודות.

- חתימה על כל מסמך ו/או תכנית שידרשו ע"י הרשויות במהלך הביצוע.

- בדיקת ביצוע עבודות הבדק לקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.

- סיוע ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.

- סיוע למזמין במתן מענה לכל הפניות אשר יופנו אליו בקשר לתכנון וביצוע עבודת היועץ.

- השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון וביצוע עבודות היועץ, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה.

- כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על ביצוע.

כג. הוציא למלא משימות אלה, יבקר המתכנן באתר באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
שם נכסי נדל"ן בע"מ

לל נכסי נדל"ן
ש"ר מרזון (נ.נ.מ.) שותפות מוגבלת

מזון פיתוח ויועץ
בע"מ
ח.פ. 515965655
טל. 050304454

כד. אין המתכנן רשאי לתת הוראות לקבלנים ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלנים אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.

כה. לאחר כל ביקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן למנהל דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתוכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.

ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.

כו. יעוץ למזמין ולרשויות בדבר תפעול ואחזקת העבודה.

כז. כל תוצרי שירותי התכנון המפורטים דלעיל יימסרו בהעתק צבעוני, במדיה מגנטית / בקבצים ממוחשבים בגרסת אוטוקאד העדכנית, באישור מנהל הפרויקט – לרבות כל ההתאמות אשר יידרשו להתאמה בין גרסאות אוטוקאד השונות וכן אילו אשר יידרשו להתאמה למערכות של הרשויות המוסמכות ו/או של המזמין.

כח. מובהר כי תכולת עבודת היועץ אינה כוללת ביצוע דיגום קרקע, נטילת דוגמאות, קידוחים, אנליזות מעבדה וכד'.

13. לוח זמנים

13.1 לא יתחיל המתכנן בביצוע שלב משלבי התכנון בטרם קיבל אישור בכתב מהמזמין לביצועו. המתכנן ידווח למנהל הפרויקט על כל עיכוב בביצוע שירותי התכנון ועל משך העיכוב – ויקבל את אישורו לשינוי לוח הזמנים.

13.2 מובהר כי לוחות הזמנים לביצוע עבודות התכנון יאושרו מראש ע"י מנהל הפרויקט.

14. רשימת תוכניות ומסמכים שעל המתכנן להנפיק

- א. תוכניות מפורטות לביצוע העבודות בקנ"מ 1:250 לפחות וחתכים, אשר ישתלב בתכנון האדריכלי.
- ב. פרטי ביצוע בקנ"מ 1:10 לפחות
- ג. מפרטים וכתבי כמויות לצורך הכללתם במכרזי הקבלנים.
- ד. כל תוכנית ו/או פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע לשם ביצוע התכנון ועבודת היועץ, באופן מושלם בהתאם לשיקול דעת המנהל וקביעתו הבלעדית.
- ה. רשימות מעודכנות של תוכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
- ו. כל שאר תוכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקי השונים של ת"י 1547 – "תוכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתיות".
- ז. כל תוצרי שירותי התכנון המפורטים דלעיל יימסרו בהעתק צבעוני, במדיה מגנטית / בקבצים ממוחשבים בגרסת אוטוקאד העדכנית, באישור מנהל הפרויקט – לרבות כל ההתאמות אשר יידרשו בין גרסאות אוטוקאד השונות וכן אילו אשר יידרשו להתאמה למערכות של הרשויות המוסמכות.

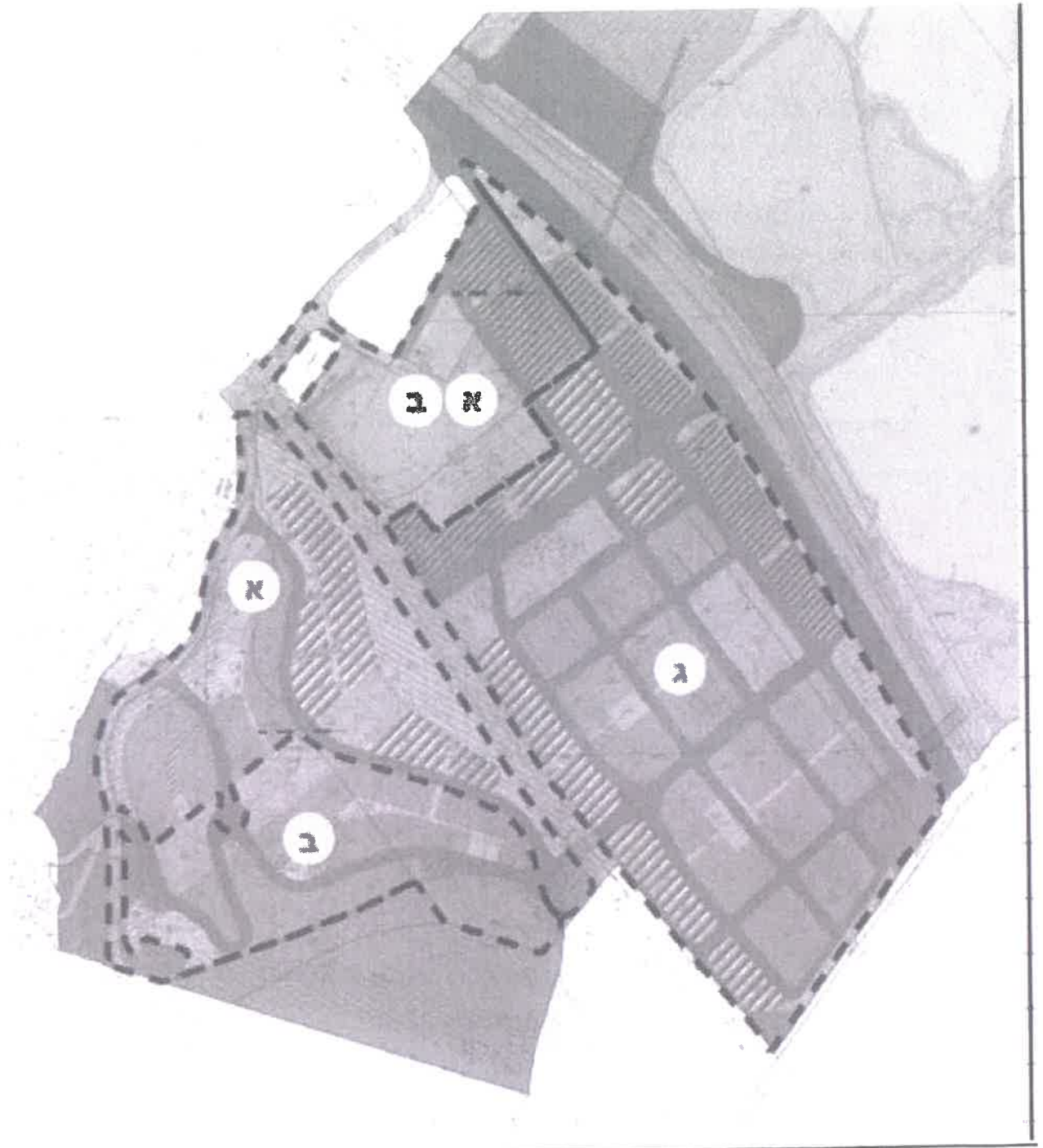
15. השירותים מתייחסים לכלל שירותי התכנון בתחומי ייעוץ תכנון וייעוץ הידרולוגי, תכנון לפיתוח מערכות אקולוגיות, שילוב עיינות המים הטבעיים הקיימים בפיתוח השצ"פ במקום ובחקמה של בריכות ביולוגיות, כולל המתקנים האלקטרו-מכאניים החומרים הצמחייה הדרושים לתפעולן, טיהור המים ככל ויידרש, עיצוב הנוף, גם אילו שלא פורטו במפורש אולם יידרשו לצורך קבלת אישור הרשויות, לתכנון מפורט ולביצוע, להיתרי בנייה ופיתוח, לקבלת טופס 4, אישור אכלוס ותעודת גמר.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

פורן פיתוח וייעוץ
בע"מ
ח.פ. 515945655
טל. 0503044454

כלל נכסי נדל"ן
גשר מרכז (ח.ג.מ.) שותפות מוגבלת

נספח א' 1 – תשריט



שם: *[Signature]*
 אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מורן פיתוח וויזואל
 בע"מ
 ח.פ. 515965655
 טל. 0503044454

כלכל נכסי נדל"ן
 (מ.ג.ג.) שותפות מוגבלת
 (שם מרכז) *[Signature]*

נספח ב' - התמורה

1. שכר המתכנן ייקבע כסכום קבוע פאושלי כמפורט לעיל בסך 125,000 ₪ (במילים : מאה עשרים וחמישה אלף ₪ בלבד).
2. על אף כל האמור בהסכם או בנספחיו מוסכם בין הצדדים, כי התשלום שהיועץ זכאי לו עבור ביצוע העבודות שיבוצעו ביחס למקטעים א' ו-ב' יבוצע באחריות כל יחיד המזמין.
3. מובהר כי שכר המתכנן ישולם רק עבור שירותים אשר הוזמנו ע"י המזמינות בכתב ובוצעו בפועל ע"י המתכנן במלואם. במקרה של הזמנת שירותים רק לגבי חלק ממקטעי התוכנית נשוא חוזה זה, ישולם באופן יחסי לשטח לגביו הוזמן התכנון.
4. שכר הטירחה כולל גם סיורים לפיקוח עליון.
5. שכר המתכנן לסעיפים הנ"ל ישולם באופן יחסי ובשלבים כמפורט, לכל נושא עבודה כמפורט להלן :

שכר המתכנן בסעיף 1 ישולם בשלבים כמפורט לעיל :

15%	• תכנון מוקדם והצגת חלופות
15%	• תכנון סופי לחלופה הנבחרת
30%	• תכנון מפורט לביצוע
15%	• פרטי ביצוע
20%	• פיקוח עליון
15%	• השלמת העבודה ומסירה לעירייה
100%	• סה"כ

6. על אף האמור, המזמין רשאי לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום שירותי המתכנן, אשר יקוזזו משלבי התשלום, וזאת עפ"י קביעתו הבלעדית של המזמין.
7. שכר הטרחה יהיה צמוד למדד הצרכן בסיס לחודש מרץ 2022 שערכו בנקודות 124.3 נקודות , חישוב ההתייקרות יהיה עפ"י המדד הידוע בתאריך אישור כל חשבון.
8. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.

9. ידוע למתכנן כי מדובר בפרויקט רחב היקף אשר תכנונו וביצועו יימשך שנים -- וכי שלבי התכנון והביצוע תלויים בגורמים רבים לרבות בתנאי השטח, באפשרויות השיווק, בעלויות ההקמה ועוד. מובהר כי שכה"ט ומועדי התשלום הינם סופיים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות הקטנת היקף הביצוע הפרויקט או ביצוע חלקי שלו, מספר טיפוסים המבנים, קצב הבנייה, צורת הבנייה וכיוצא"ב.

אמריקה ישראל מגורים בע"מ

כלל נכסי נדל"ן
(נ.ג.מ.) שותפות מוגבלת
נשר מרכז

מזון פיתוח וייצור
בע"מ
ח.פ. 515965655
ט.ל. 050304454

10. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים בחוזה זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן, לרבות השלמת כל עבודות התכנון, חתימה על כל מסמכי התכנון והרישוי, מסירת כל המסמכים והתוכניות למזמין.

11. תנאי התשלום: שוטף + 60 ימים.

12. בנוסף, ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף עפ"י כל דין, לרבות אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.


 מורן פיתוח וייעוץ
 בע"מ
 ח.פ. 515965655
 טל. 050 3044454


 כלל ובסי נדל"ן
 נשר מזרחי (הג.מ.) שותפות מוגבלת


 אפרקה ישראל מגורים בע"מ

נספח ג' - לוחות זמנים

[להרחבה והשלמה על ידי היועצים המקצועיים/מפקח]

מס'	שלבי התקדמות תהליך העבודה	גורם אחראי	לוח זמנים מוצע

ולראיה באו הצדדים על החתום:

מורן פיתוח וייעוץ
בע"מ
ח.פ. 515965655
ט.ל. 0503044454

היועץ

שיכון ובינוי נדל"ן
המזמין

המזמין

שיכון ובינוי נדל"ן
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (ג.ג.מ) שותפות מהגבלת

נספח ד' – ביטוח

היועץ יערוך ויקיים את הביטוחים המפורטים להלן כאשר היקף הכיסוי הביטוחי אינו נופל מנוסח "ביט" (למעט הפוליסה לאחריות מקצועית אשר תערך לא תפחת מנוסח פוליסה לביטוח אחריות מקצועית לענפי ההנדסה והאדריכלות מהדורת שפי – ב.ר. 2018) התקף במועד עריכת הביטוח:

א. פוליסה לביטוח אחריות מעבידים

ביטוח אחריות מעבידים ע"פ פקודת הנזיקין (נוסח חדש) או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ס-1980 המבטח את חבות היועץ כלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית שתיגרם למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במתן השירותים, בגבול אחריות של ₪ 20,000,000 למקרה ולתקופה על-פי הפוליסה. ביטוח זה אינו כולל כל חריג בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, עבודות חוץ פתיחות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער בהתאם לחוקים ותקנות. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או עובדיו ו/או מנהליו לרבות עובדים על בסיס חשבונית היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי היועץ. כמו כן, כולל הביטוח כאמור סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף לטובת המזמין ו/או עובדיו ו/או מנהליו לרבות עובדים על בסיס חשבונית, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם למקרה הביטוח בזדון.

ב. פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות היועץ על-פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שייגרם לגוף ו/או לרכושו של אדם או יישות משפטית כלשהם בקשר למתן השירותים נשוא אישור זה, בגבול אחריות של ₪ 4,000,000 ש"ח לאירוע ובמצטבר על-פי הפוליסה. הביטוח כאמור אינו כפוף לכל חריג בדבר חבות הנובעת מאש, חתפוצצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה של כלי רכב, עבודות חוץ, הרעלה או גוף זר במזון או במשקה שהוגש ככיבוד באתר העבודות, בעלי חיים, מתקנים סניטאריים פגומים, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי בהתאם לתקנה 328 למ"ל. הביטוח מורחב לכלול את המזמין בשם המבוטח בגין אחריות אשר תוטל עליו עקב מעשה ו/או מחדל של היועץ ו/או אחריותו בגין מי מהבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד מיחיד המבוטח בנפרד בכל הקשור לשירותים נשוא אישור זה. רכושו של המזמין יחשב צד שלישי למעט החלק בו פעל היועץ במישרין.

ג. פוליסה לביטוח אחריות מקצועית

לכיסוי אחריותו המקצועית של היועץ על פי דין בגין אובדן ו/או נזק שיגרם לכל אדם ו/או גוף משפטי כלשהו (לרבות במפורש המזמין), כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של היועץ ו/או עובדיו ו/או אחריותו בגין מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם מתן השירותים, בגבול אחריות של ₪ 4,000,000 למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח. הביטוח אינו כולל חריג בדבר חריגה מסמכות בתום לב של מעובדי המבוטח ו/או אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, אובדן ו/או

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (נ.ג.מ.) שותפות מוגבלת

פורן פיתוח ויועץ
ב"מ
ת.פ. 515965655
סל. 0503044454

שחזור מסמכים, הפרת סודיות, דיבה השמצה ואי יושר של עובדים ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום התחלת מתן השירותים, אף אם ניתנו בטרם נחתם ההסכם אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"), וכולל תקופת גילוי מורחבת בת 12 חודשים למעט במקרה של מרמה ו/או אי תשלום פרמיה ו/או במקרה שנערכה פוליסה מקבילה באמצעות מבטחת אחרת. הביטוח כאמור הורחב לכלול את המזמין בשם המבוטח בגין אחריות שתוטל עליו עקב מעשי ו/או מחדלי היועץ ו/או עובדיו ו/או אחריותו בגין מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח בכל הקשור לשירותים נושא אישור זה ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותו המקצועית של המזמין כלפי היועץ.

ד. כללי

1. הפוליסות דלעיל כוללות תנאי מפורש על-פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י המזמין והיועץ ידאג להוסיף לפוליסה הבהרה כי כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
2. היועץ ידאג להוסיף לפוליסה הבהרה כי אי קיום תנאי הפוליסות והתנאותיהן בתום לב על-ידי היועץ ו/או מי מטעמו, לא תגרע מזכויות המזמין לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.
3. היועץ ידאג להוסיף לפוליסה הבהרה כי הפוליסות הנ"ל לא תבטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח אלא אם תישלח הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין 30 יום מראש לכתובת הרשומה לעיל.
4. היועץ ידאג להוסיף לפוליסה הבהרה כי היועץ בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות הנ"ל ונושא בהשתתפויות העצמיות החלות על פי הפוליסות כאמור.
5. חריג רשלנות רבתי מבוטל אך מובהר בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור לגרוע מחובת הזהירות של המבוטח ו/או מזכויות המבוטח על פי הפוליסה ו/או על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

שיכון בית
מלון

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מזרן פיתוח וייצור
בע"מ
ח.פ. 515965655
טל. 0503044454

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (נהג מ) שותפות מוגבלת

נספח ד'1

אישור קיום ביטוחים		תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.		
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*
שם	שם	מעמד מבקש האישור*
אפריקה ישראל מגורים בע"מ ו/או שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ו/או כלל נכסי נדל"ן נשר מרכז (נ.נ.מ.) שותפות מוגבלת ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או שותפויות ו/או שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ח.פ. 520021171 ו/או כלל נכסי נדל"ן נשר מרכז (נ.נ.מ.) שותפות מוגבלת, מס' שותפות 540283033		מזמין שירותים
ת.ז. ח.פ.	ת.ז. ח.פ.	
520034763		
מען	מען	
דרך החורש 4, יהוד		

כיסויים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
חלוקה לפי גבולות					סכום	יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
					מטבע	

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (נ.נ.מ.) שותפות מוגבלת

אחריות או סכומי ביטוח						
צד ג'	שקל	4,000,000	302/307/315/321/32 2/328/329			
אחריות מעבידים	שקל	20,000,000	302/304/309/308/31 9/328			
אחריות מקצועית	שקל	4,000,000	/301/302/303/321 /325/326/327/328 12 חודשים.			
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):						
/011/038/040/082/084/085/086						

חתימת האישור
המבטח:
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

סוכן ונציג
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

סוכן פיתוח וייעוץ
בע"מ
ח.פ. 515965655
ט.ל. 0503044454

כלכל בכסי נדל"ן
נשר מרכז (נהג) שותפות מוגבלת

נספח "ה"

תאריך: _____

דוגמא לנוסח אשור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד

שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ח.פ. 520021171

אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.צ. 520034760

כלל נכסי נדל"ן נשר מרכז (נ.נ.ג.מ) שותפות מוגבלת, מס' שותפות 540283033

אני הח"מ _____ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו בפרויקט נשר בקשר עם עבודות _____ מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותיי, לתוכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

מורן פיתוח וייעוץ

בע"מ

ח.פ. 515965655

טל. 0503044654

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (נ.נ.ג.מ) שותפות מוגבלת

שיכון ובינוי נדל"ן
אפריקה ישראל מגורים רוויזור

נספח "ו"

תאריך: _____

דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ח.פ. 520021171

אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.צ. 520034760

כלל נכסי נדל"ן נשר מרכז (ג.נ.מ) שותפות מוגבלת, מס' שותפות 540283033

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדיון, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם בפרויקט בנשר עפ"י חוזה מיום ____ או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכים היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.

עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת היועץ:

סורן פיהוח ויועץ

בע"מ

ח.פ. 515965655

ט.ל. 050304454

מס' ת"מ
מס' ת"מ
מס' ת"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (ג.נ.מ) שותפות מוגבלת